

3.7亩；罗某甲分户，最终地亩数4亩。

自1998年起至2018年，刘某某居住生活在罗某丙家，罗某甲及其他子女支付赡养费，2018年刘某某瘫痪后，子女均按月轮流照看至2019年10月刘某某过世。罗某甲、刘某某的承包地自1998年起一直由罗某丙经营管理。2023年5月16日，某村委会出具情况说明，前述公路修建时征收刘某某、罗某甲土地共2.7亩，每亩征地补偿款25500元，共计68850元，因刘某某、罗某甲的征地补偿款与罗某丙存有争议，此款现在村委会账户。现罗某甲起诉请求对该68850元征地补偿款依法进行分配。

【案件焦点】

如何认定案涉土地补偿款的权属。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院经审理认为：2019年10月刘某某去世时，其对案涉土地的承包期限并未届满，罗某甲作为某村集体成员，又是刘某某所持承包经营权证书中载明的家庭成员，可继续在承包期内承包。2019年12月，政府因修路征收登记在刘某某名下的2.7亩承包地，罗某甲作为被征收土地的承包经营权人，有权主张并处置该征地补偿款。其主张分得其其中的50%，并就剩余的50%与被告进行平分，系对自身权利的处分，不违反法律规定。故罗某甲可分得补偿款39342.8元（ $68850 \text{元} \times 50\% + 34425 \text{元} \div 7$ ），罗某丙、罗某乙、罗某丁、罗某戊、罗某己、罗某庚各分得4917.8元。对于被告罗某乙辩称被征收的2.7亩系其母亲刘某某的地，刘某某一直由其照顾，故征地补偿款应归其所有的意见，我国农村实行家庭联产承包经营方式，承包户代表与村集体经济组织签订土地承包合同，由政府向承包户发放土地承包经营权证

书，在家庭联产承包内部有家庭成员去世时，由其他家庭成员继续承包经营，并不发生继承问题。刘某某去世后，其作为户主的农村土地承包家庭户中还有一家庭成员即罗某甲，故罗某乙该意见无事实及法律依据，不予支持。

新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院依据《中华人民共和国物权法》第一百二十五条、第一百三十二条，《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条第二款，《最高人民法院关于审理〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、第三人某村委会于本判决生效之日起十日内向原告罗某甲支付土地补偿款39342.8元；

二、第三人某村委会于本判决生效之日起十日内向被告罗某丙、罗某乙、罗某丁、罗某戊、罗某己、罗某庚分别支付土地补偿款4917.8元。

罗某丙不服一审判决，提起上诉。经新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院调解，当事人按照一审判决确认的土地补偿款分配方案自愿达成给付协议。

【法官后语】

土地补偿费在性质上属于对经由征收消灭集体土地所有权的补偿，主要针对的是农村集体经济组织土地所有权和土地承包人的土地投入和收益损失，其既具有财产补偿性质又具有生存利益保障性质，在土地补偿费分配过程中，既要充分尊重和保障集体成员的个人利益，又不能损害集体的整体利益。

我国农村集体土地实行的是家庭联产承包责任制，通过家庭承包方式取得的土地承包经营权的权利主体是本集体经济组织的农户，而非以个人为单位。农村土地承包经营权具有社会保障性质和身份属性，该特质决定了其不具有可继承性，不属于遗产范围。若农户内的成员全部死亡，该农户享有的土地承包经营权即归于消灭，该农户承包的土地应由发包方收回；若农户内的部分成员死亡，则土地承包经营权由农户内生存的家庭成员平等享有。即农村经营承包户某个或者部分成员死亡，户的承包经营权仍存在，土地承包经营权不发生消

灭，即承包户内家庭成员的变化不影响农户作为承包方的法律地位和权利义务，其他家庭成员可继续承包经营，承包地不发生继承问题；在成员死亡之后，产生的承包收益等土地收益，包括征地补偿费，应当属于户内生存成员的共同财产，而不是已经死亡成员的遗产，因此不产生继承的法律后果。

本案中，政府因修路征收刘某某户的土地发生于刘某某死亡后，相应的征收补偿费应当属于该户内的唯一成员罗某甲所有，罗某甲有权处置该征地补偿款。因该补偿款不是刘某某的遗产，故被告以对刘某某尽到较多赡养义务为由主张分得补偿款的请求，缺乏法律依据。罗某甲在主张该补偿款所有权的同时，自愿将其中一部分分给其兄弟姐妹，体现了兄弟姐妹之间重视亲情和互帮互助的优良家风，也是本案二审得以调解结案的基础。

综上，承包土地以及土地承包经营权并非遗产范围，承包户内成员去世，但户内尚有其他成员生存的，不影响承包户与发包方的土地承包关系。户内部分成员死亡后产生的土地征用补偿款不属于被继承人死亡前基于承包所获得的利益，不属于承包收益，不能作为遗产被继承。但是法律规定，承包人生前应得的承包收益，可依照《中华人民共和国民法典》的规定继承，实践中应当重点审查该收益产生的来源和时间，只有承包人基于土地承包经营权于死亡时已经产生的依法应当获得的承包收益，才可以依法由继承人继承。

编写人：新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院 阿合卓力·加林

“外嫁女”是否有权参与土地征收补偿款分配的认定

——谢某甲诉某村某组承包地征收补偿费用分配案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省汨罗市人民法院(2023)湘0681民初1020号民事判决书

2. 案由：承包地征收补偿费用分配纠纷

3. 当事人

原告：谢某甲

被告：某村某组

【基本案情】

谢某甲系某村某组谢某乙之女，其户籍随父亲谢某乙登记在某村某组，并在某村某组分配了承包地。2014年10月24日，谢某甲与湖南省汨罗市丁区戊镇己村雷某登记结婚，后生育一子。2017年2月23日，谢某甲与雷某协议离婚，并约定婚生子由雷某抚养。离婚后，谢某甲随母亲周某租住于乙区。其间，谢某甲户籍一直在某村某组没有迁出。2021年7月7日，某村某组土地被征收，组上对征地补偿款共计8449176元进行了分配，组上各大户代表共八大户等人在分配明细上签字并按手印，谢某乙家三人共计获得296994元征地补偿款，谢某甲没有分到补偿款。

2019年5月24日，汨罗市房屋征收安置办公室与谢某乙签订某棚户区改造项目房屋补偿安置协议，谢某乙坐落于某村某组的私有房屋被征收，共有人为周某、谢某甲、谢某丙(谢某甲的弟弟)。

根据湖南省岳阳市丁区戊镇己村村民委员会出具的证明，谢某甲的户籍未迁入己村，谢某甲不享有乙村的农村集体经济组织成员资格。

现谢某甲请求判令某村某组支付其土地补偿款79000元及土地补偿款利息13825元（从2021年7月7日暂计至2023年4月6日，按年利率10%计算，为 $79000 \times 21 \times 10\% \div 12 = 13825$ 元）后续利息另行计算至实际支付之日。